

1515393-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO AUGUSTO CARVALHO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RICARDO AUGUSTO CARVALHO, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515393-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515393-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO AUGUSTO CARVALHO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RICARDO AUGUSTO CARVALHO, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Ascenso Fernandes, altura do numeral 745, Jardim Helena, nesta cidade e Comarca, o réu trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 146 (cento e quarenta e seis) microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" contendo substância entorpecente denominada cocaína (massa líquida: 74,4 gramas); e 71 (setenta e um) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC) (massa líquida: 103,4

gramas); substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica (auto de exibição e apreensão de fl. 05, laudo pericial de constatação de fls. 2/23 e fotografias de fls. 42).

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Policiais Civis, em cumprimento da operação Sufoco, dirigiram-se ao endereço dos fatos para averiguar denúncia versando sobre tráfico de entorpecentes.

No local, assim que adentraram no logradouro, o denunciado arremessou uma sacola plástica em cima de um telhado e tentou evadir-se correndo pela viela, na altura do numeral descrito, contudo foi logo detido pelos Policiais após cerca de 20 metros. Em referido telhado, os policiais encontraram a sacola plástica arremessada pelo denunciado e em seu interior foram localizados os entorpecentes descritos. Ainda, em poder do denunciado, mais especificamente em seu bolso, foi encontrada a quantia de R\$43,00 em espécie.

A grande quantidade e a natureza dos entorpecentes, a forma de acondicionamento já em porções, a quantia em dinheiro e, sobretudo, o modo como ocorreu a apreensão policial, tudo demonstra que os entorpecentes se destinavam à venda e entrega ao consumo de terceiros e que o denunciado trazia consigo para tal finalidade.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 60/65)

Em 18/07/22, foi recebida a denúncia (fls.84/85)

Exame químico-toxicológico (fls.90/92)

Réu citado (fls. 98).

Defesa prévia apresentada (fls. 101)

Audiência. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.5), no laudo pericial de constatação (fls.20/23), no exame químico-toxicológico (fls.90/92), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial Carlos, em juízo, disse que: estava com equipe em cumprimento da operação "sufoco"; no local dos fatos, conhecido por ponto de tráfico. Na viela, um indivíduo (o réu) correu com uma sacola na mão, arremessando-a no telhado, tentando fuga; detiveram-no (ele e equipe); seu parceiro (policial Renato) apreendeu a sacola com cocaína (140 pinos) e maconha (70 porções); havia aproximadamente 40 reais, em notas trocadas, no bolso do réu; o réu afirmou que era apenas o olheiro. O policial Renato, em juízo, disse que: pararam para entrar na viela, momento em que um indivíduo (o réu) correu e jogou uma sacola no telhado; deteve o réu e em revista pessoal encontrou dinheiro (aproximadamente 40 reais, em notas trocadas); subiu no telhado, pegou a sacola e encontraram 140 pinos de cocaína e 70 porções de maconha; o réu afirmou que seria apenas o olheiro.

O réu, no interrogatório, disse que: ali estava como olheiro, ao avistar a polícia, avisou o traficante e ambos correram; não jogou sacola no telhado e estava com 5 reais no bolso; conhecia os policiais, pois eles prenderam duas pessoas na mesma viela, em oportunidade anterior, pela prática de tráfico.

Observo que os depoimentos policiais são firmes, coerentes e ratificam o dito em solo policial, não havendo nenhum indício ou comprovação que apontasse que os agentes públicos estariam empenhados em prejudicar o réu.

Está-se diante de autodefesa que permaneceu isolada da prova processual, atribuindo o réu o arremesso das drogas no telhado a terceiro, na tentativa de eximir-se de sua responsabilidade penal, pela traficância.

De igual modo, o fez em relação ao dinheiro encontrado, afirmando que portava quantia pequena (".. estava com 5 reais no bolso..."), também, sem lastro probatório, descabendo preterir os depoimentos dos policiais, idênticos e com total credibilidade. Nesse sentido:

A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão

criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

Finalmente, por corolário, descabe falar na desclassificação pretendida pela D. Defesa.

Incontestes materialidade e autoria, passo a individualizar e dosar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, fixo a pena-base no mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, considerando as folhas de antecedentes e as certidões (fls. 48/56), observo a reincidência do réu, por dois furtos (0071973-35.2018.8.26.0050 e 0021268-33.2018.8.26.0050), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 5 anos e 10 meses, de reclusão, e 583 dias-multa.

Descabe a consideração da atenuante da confissão, pois o réu negou a traficância, limitando a sua conduta de olheiro.

Por fim, não é caso de aplicar o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que a reincidência demonstra dedicação às atividades criminosas. Deste modo, torno definitiva a pena intermediária, anteriormente fixada.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil do réu voltado às práticas delitivas, fixo o regime de reclusão fechado.

Por iguais motivos e como o acusado respondeu ao processo encarcerado, sem mudança fática capaz e jurídica de alterar o quadro de prisão, e por entender que o réu, se solto, traria desassossego à sociedade, indefiro a possibilidade de que eventual recurso seja processado com ele em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno RICARDO AUGUSTO CARVALHO como incurso nas sanções impostas no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses, de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.